**คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๖๐/๒๕๖๙**

| | |
|---|---|
| **บริษัท บี จำกัด** | **โจทก์** |
| **พนักงานตรวจแรงงาน** | **จำเลยที่ ๑** |
| **นาย ส** | **จำเลยที่ ๒** |
| **นางสาว ว** | **จำเลยที่ ๓** |

**ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๘๓**
**พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗ , ๑๑๘ , ๑๑๙**

**เรื่อง** **นายจ้างฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานอ้างว่าลูกจ้างทุจริตต่อหน้าที่และจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ศาลอุทธรณ์ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ลูกจ้างไม่มีเจตนาที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้าง แม้ลูกจ้างไม่กำกับดูแลปริมาณอะไหล่คงคลังและการเบิกจ่ายอะไหล่ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่นายจ้างกำหนดไว้ก็ตาม แต่ทางปฏิบัตินายจ้างไม่ได้ยึดถือให้พนักงานต้องปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด กรณีจึงไม่ถือว่าลูกจ้างกระทำการทุจริตต่อหน้าที่และจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย และไม่ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับร้ายแรง ดังนั้น นายจ้างเลิกจ้างจึงต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง**

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นพนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งที่ ๘๔/๒๕๖๗ ให้โจทก์จ่ายค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ยแก่จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ลูกจ้างโจทก์ โจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าวเนื่องจากระหว่างทำงานจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและรักษาผลประโยชน์ของนายจ้าง ทำให้อะไหล่ขาดหายไปจำนวนมากมีมูลค่าความเสียหายถึง ๒๓ ล้านบาทเศษ ทั้งร่วมกันทำเอกสารเท็จในระบบ Maximo จึงเป็นการทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย และฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานร้ายแรง โจทก์เลิกจ้างจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ จึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า ไม่มีข้อเท็จจริงว่าจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ เบียดบังเอาทรัพย์นั้นไปหรือปรับแก้ไขข้อมูลในระบบทำให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับผลประโยชน์จากการกระทำดังกล่าว อีกทั้งโจทก์ไม่ได้ให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายการอะไหล่ที่สูญหายไป คำสั่งพนักงานตรวจแรงงานจึงชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่ง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้วว่าโจทก์ให้บริการรับจ้างซ่อมบำรุงครบวงจรทั้งรถบรรทุกจักรกลหนักและโรงงานตลอดจน

ให้บริการดูแลรักษาอะไหล่คงคลัง และคลังอะไหลให้แก่บริษัท เอ จำกัด และบริษัท บี จำกัด จำเลยที่ ๒ เป็นลูกจ้างโจทก์ทำงานตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้อำนวยการสายงานซ่อมบำรุงขนส่ง ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้าย เดือนละ ๑๒๔,๕๐๐ บาท จำเลยที่ ๓ เป็นลูกจ้างโจทก์ตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้จัดการแผนกควบคุมอะไหล่ ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๖๐,๙๖๐ บาท โจทก์มีระบบปฏิบัติการภายในที่ใช้ในการบริหารจัดการตัวเลข รายการการเบิกจ่ายอะไหล่คงคลังที่นำออกไปใช้ในงานซ่อมบำรุง หรือที่เรียกว่าระบบ Maximo แล้ววินิจฉัยว่า ความผิดพลาดคลาดเคลื่อนของตัวเลขในระบบเกิดจากระบบการควบคุมอะไหล่ภายในของโจทก์เองที่มีปัญหา ไม่มีสูญหายจริง ส่วนจำเลยที่ ๒ เพียงแต่มีหน้าที่รับทราบข้อมูลและอนุมัติตัวเลขเกี่ยวกับอะไหล่ที่มีมูลค่ารวมไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงในการลงข้อมูลหรือตัวเลขในระบบ Maximo ความรัดกุมเพียงพอ ไม่รองรับข้อมูลการยืมอะไหล่ มีใบยืมอะไหล่จำนวนมากที่ยังไม่มีการตัดยอดในระบบเพื่อทำให้ยอดอะไหลในคลังกับในระบบถูกต้องตรงกัน ขาดการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน การที่จำเลยที่ ๓ โยกย้ายข้อมูลตัวเลขในระบบเป็นเพียงการบริหารจัดการตัวเลขในระบบ (Store Room) ภายในอำนาจหน้าที่ของตนเองเพื่อทำให้ตัวเลขในระบบสอดคล้องกับความจริงเท่านั้น หาใช่การจงใจปกปิดข้อมูลหรือรายงานเท็จ จึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ ๓ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสูญหายของอะไหล่และอะไหล่ของโจทก์เกิดจากการที่โจทก์อุทธรณ์ว่า จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ไม่ดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่โจทก์กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ถือเป็นการกระทำอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต ซึ่งจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ รับทราบคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานแล้วไม่นำคดีไปสู่ศาลภายใน ๓๐ วัน คำสั่งในส่วนที่จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ว่าไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจึงเป็นที่สุด โจทก์จึงเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยนั้น เห็นว่า การกระทำอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗ ซึ่งเป็นเหตุประการหนึ่งที่นายจ้างยกขึ้นเลิกจ้างได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่ต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้านั้น เป็นคนละกรณีกับการเลิกจ้างที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยโดยลูกจ้างจะมีสิทธิได้รับค่าชดเชยหรือไม่ ต้องพิจารณาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ และมาตรา ๑๑๙ เนื่องจากบทบัญญัติกฎหมายบัญญัติต่างหากจากกัน แม้จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่โจทก์กำหนดไว้ จะเป็นการกระทำอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตก็ตามหามีผลให้ศาลจำต้องฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติด้วยว่าโจทก์ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแก่จำเลยที่ ๒และที่ ๓ แต่เมื่อข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานภาค ๒ รับฟังมาว่า ความผิดพลาดคลาดเคลื่อนเกิดจากระบบการควบคุมอะไหล่ภายในของโจทก์เองที่มีปัญหา ไม่มีความรัดกุมเพียงพอ ขาดการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทำให้ปริมาณอะไหลในระบบไม่ตรงกับความเป็นจริง แสดงว่าในทางปฏิบัติโจทก์ไม่ได้ยึดถือให้พนักงานต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการเบิกจ่ายอะไหล่และการย้ายข้อมูลอะไหลในระบบโดยเคร่งครัด กรณีจึงถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ฝ่าฝืนข้อบังคับฯ ระเบียบ หรือคำสั่งของนายจ้างกรณีที่ร้ายแรง คำสั่งพนักงานตรวจแรงงานของจำเลยที่ ๑ จึงชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว

ไม่มีเหตุเพิกถอน พิพากษายืน

**หมายเหตุ** คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ยังไม่ถึงที่สุด ศาลฎีกาอาจมีคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงได้

---

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ

กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา